

BEOS-1308/25

Warszawa, 12 września 2025 r.

Do druku nr 1652

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. SPS-III.020.172.17.2025

Data wpływu 12. 09. 2025

Pan

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy o likwidacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (druk sejmowy nr 1652)

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.) sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Na podstawie uzasadnienia i deklarowanych skutków regulacji (DSR) można przyjąć, że problem, który ma zostać rozwiązany dzięki projektowanej ustawie, dotyczy funkcjonowania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dalej: Fundusz, Fundusz Covidowy lub Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw¹ (dalej: ustawa z dnia 31 marca 2020 r.). W ocenie Wnioskodawców w związku ze zniesieniem z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 nie ma uzasadnienia dla istnienia Funduszu w kolejnych latach budżetowych. Wnioskodawcy wskazują także na wynikające z istnienia Funduszu braki w zakresie przejrzystości i kontroli nad finansami publicznymi.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

W projekcie przewidziana jest nowelizacja:

1. ustawy z dnia 31 marca 2020 r.;

¹ Dz. U. poz. 568, ze zm.

2. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych² (dalej: ustawa o podatku od osób fizycznych);
3. ustawy z dnia 5 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych³ (dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych).

Celem projektu jest likwidacja Funduszu. W związku z tym w projekcie przewidziane jest uchylenie art. 65-67 i 69-69b oraz art. 70 ust. 3 pkt 6b ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (art. 1 projektu). Zmiany w ustawie o podatku od osób fizycznych (art. 2 projektu) i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 3 projektu) stanowią konsekwencję likwidacji Funduszu i polegają na zniesieniu możliwości odliczania darowizn na Fundusz od podstawy opodatkowania w celu obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 4 projektu Fundusz zostanie zlikwidowany z dniem wejścia w życie proponowanej ustawy. Od dnia jej wejścia w życie wydatki i zadania finansowane z Funduszu, określone w ustawie z dnia 31 marca 2020 r., przejmie budżet państwa (art. 5 projektu). Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy oraz do środków zgromadzonych z Funduszu przez państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego zastosowanie mają mieć przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą (art. 6 projektu). Likwidatorem Funduszu ma być minister właściwy do spraw finansów publicznych (art. 7 projektu). Likwidator ma zawrzeć z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą zasady dokonywania wypłat ze środków Funduszu w trakcie jego likwidacji (art. 8 projektu). W art. 9 i art. 10 projektu określono obowiązki i uprawnienia likwidatora.

Zgodnie z art. 11 projektu ustawy ma ona wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r., z wyjątkiem art. 7 i art. 8, które mają wejść w życie z dniem 1 października 2025 r.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy wskazali, że nie rozważali rozwiązań alternatywnych, gdyż zamierzony cel można osiągnąć jedynie w drodze projektowanej ustawy.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Z uwagi na fakt, że projekt dotyczy likwidacji szczególnego instrumentu finansowego o zasięgu krajowym i nie przewiduje w jego miejsce nowego mechanizmu wsparcia, a projektowana regulacja jest decyzją o charakterze porządkowym, analiza rozwiązań międzynarodowych jest w tym przypadku bezprzedmiotowa.

² Dz. U. z 2025 r. poz. 163, ze zm.

³ Dz. U. z 2025 r. poz. 278, ze zm.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

Podstawowym skutkiem prawnym uchwalenia projektowanej ustawy o likwidacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będzie realizacja kluczowych zasad budżetowych. Należy w tym miejscu przypomnieć, że są one postulatami „nauki pod adresem ustawodawcy i praktyki budżetowej. Podkreślają one najistotniejsze, wzorcowe, pożądane cechy (właściwości) budżetu. Mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji jego funkcji, a konkretnie – optymalnej organizacji i funkcjonowania gospodarki budżetowej [...]”⁴. Istnienie Funduszu narusza takie zasady jak zasada zupełności i jedności budżetu, co wynika w szczególności ze wskazywanych w doktrynie definicji tych zasad. Zgodnie z zasadą zupełności (inaczej powszechności) budżetu wszystkie dochody państwa jak i wszystkie jego wydatki należy objąć budżetem⁵. Innymi słowy zasada ta wyraża „postulat włączenia w pełnych kwotach wszystkich dochodów i wydatków do budżetu. Realizacja tej zasady sprawia, że sporządzony zgodnie z nią budżet daje pełny obraz gospodarki budżetowej, co ma wpływ m.in. na zapewnienie należytej kontroli nad tą gospodarką”⁶. Istotne jest przy tym, że według „zasady powszechności nie powinny funkcjonować żadne formy tzw. publicznej gospodarki pozabudżetowej. Tworzenie państwowych funduszy celowych, z których mogą być pokrywane określone wydatki o charakterze publicznym, stanowi przełamanie zasady zupełności budżetu”⁷. W tym kontekście należy zauważyć, że zgodnie z pierwotnym brzmieniem art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r., Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 miał status państwowego funduszu celowego. Jednak już na mocy art. 75 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2⁸ zmieniono brzmienie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. poprzez m.in. wykreślenie z tego przepisu zapisu, zgodnie z którym fundusz ten jest państwowym funduszem celowym. Nie zmienia to jednak faktu, że funkcjonowanie Funduszu narusza zasadę zupełności budżetu.

Natomiast „[z]asada jedności w ujęciu merytorycznym postuluje przeznaczanie całości dochodów na pokrycie całości wydatków budżetowych. Sprzeczne z zasadą jedności jest przeznaczanie określonych dochodów na określone rodzaje wydatków, czyli tworzenie funduszy. Fundusze uniemożliwiają przerzucanie środków między zadaniami, krępują swobodę organom budżetowym w określaniu priorytetów zadań i hierarchii potrzeb w zakresie wydatków, zamrażają środki finansowe”⁹.

⁴ E. Chojna-Duch, *Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego*, Warszawa 2010, s. 132.

⁵ A. Mikos-Sitek, *Budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego* [w:] A. Nowak-Far (red.), *Finanse publiczne i prawo finansowe*, Warszawa 2011, s. 217.

⁶ E. Kornberger-Sokołowska, *Budżet państwa* [w:] M. Bitner, E. Chojna-Duch, M. Grzybowski, J. Chowaniec, P. Karwat, E. Kornberger-Sokołowska, M. Lachowicz, H. Litwińczuk, W. Modzelewski, K. Radzikowski, M. Supera-Markowska, M. Ślifirczyk, K. Tetlak, M. Waluga, *Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe*, Warszawa 2017, s. 141.

⁷ W. Wójtowicz, *Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa* [w:] W. Wójtowicz (red.), *Zarys finansów publicznych i prawa finansowego*, Warszawa 2017, s. 92.

⁸ Tekst pierwotny ustawy: Dz. U. poz. 695.

⁹ E. Chojna-Duch, *Podstawy finansów...*, op. cit., s. 133.

Dalsze utrzymywanie Funduszu, naruszające wspomniane wyżej zasady zupełności i merytorycznie rozumianej jedności budżetu, rodzi szereg negatywnych konsekwencji. Warto w tym miejscu odwołać się do trafnych twierdzeń prezentowanych w doktrynie prawa finansowego, zgodnie z którymi „[s]tan rozproszenia środków sektora finansów publicznych, naruszających zasadę jedności budżetu, oraz różnorodność form organizacyjno-prawnych przedstawicieli polskiej nauki finansów i prawa finansowego, a także praktyki budżetowej od lat oceniali negatywnie. Podobna ocena odnosiła się do zróżnicowanych form prawnych i rozrostu liczby jednostek normowanych przepisami ustawy o finansach publicznych, powiązanych tzw. formami netto z macierzystą jednostką budżetową, naruszających zasadę zupełności budżetu, uszczuplających w rzeczywistości jego środki. Rozbudowane formy parabudżetowe zmniejszają ogólną pulę środków budżetowych, ograniczają organom odpowiedzialnym za politykę budżetową możliwość określenia priorytetów zadań i hierarchii potrzeb w zakresie wydatków, dokonywania racjonalnych wyborów w zakresie kierunków wydatkowania, uniemożliwiają podejmowanie operatywnych, elastycznych działań organom wykonującym budżet, zamrażają publiczne środki finansowe, a w szczególności utrudniają kontrolę parlamentarną i rządową nad budżetem oraz osłabiają dyscyplinę budżetową i pozwalają na ukrywanie deficytu budżetowego i długu publicznego, tworząc przez transfery środków finansowych zjawiska pozornych oszczędności. Dlatego realizacja zasad jedności i zupełności budżetu, choć usztywniająca gospodarkę budżetową, powinna być uważana za podstawową gwarancję zdrowia finansów publicznych”¹⁰. Projektowane rozwiązania prawne zakładające likwidację Funduszu są spójne z założeniami zasad powszechności i jedności budżetu w rozumieniu wyżej przedstawionym.

Odnosząc się do szczegółowych rozwiązań prawnych zawartych w opiniowanym projekcie, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.

Po pierwsze, Wnioskodawcy w sposób niewyczerpujący wskazali przepisy wymagające zmiany lub uchylecia w związku z ewentualnym wejściem w życie projektowanej ustawy o likwidacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zob. art. 1-3 zawarte w rozdziale 1 projektu „Zmiany w przepisach obowiązujących”). Tytułem przykładu można wskazać, że w projekcie pominięty został chociażby art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych¹¹, który to przepis odwołuje się do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Inny przykład przepisów wymagających zmiany (uchylecia) to art. 24 i art. 27 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym¹².

Po drugie, rozważenia wymaga wpływ likwidacji Funduszu na zobowiązania wynikające z wyemitowanych obligacji. W tym zakresie należy wskazać, że zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. „Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągać kredyty lub emitować obligacje w kraju i za granicą na rzecz

¹⁰ Ibidem, s. 135.

¹¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 764, ze zm.

¹² Dz. U. z 2024 r. poz. 1207.

Funduszu”. Jednocześnie, w myśl art. 67 ust. 4 tej ustawy „[z]obowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych kredytów lub wyemitowanych obligacji, o których mowa w ust. 3, są objęte gwarancją Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych”. Jak stanowi art. 67 ust. 10 ustawy z dnia 31 marca 2020 r., do emisji takich obligacji odpowiednie zastosowanie znajdują art. 39p-39w ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym¹³. Jak wynika z art. 39p ust. 1 tej ostatniej ustawy, obligacje, które są emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego „i poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa są papierami wartościowymi, w których Bank Gospodarstwa Krajowego stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela takiego papieru i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego”. A zatem, odpowiednio stosując ten przepis do obligacji emitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, należy stwierdzić, że dłużnikiem właścicieli tych papierów wartościowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego, aczkolwiek uwzględniając objęcie gwarancjami Skarbu Państwa zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu m.in. wyemitowanych obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 należy przyjąć, że likwidacja tego Funduszu będzie skutkowałą wzrostem wartości zobowiązań Skarbu Państwa (zob. pkt VIII opinii). W konsekwencji trzeba uznać, że chociaż obowiązujące przepisy prawne nie zawierają rozwiązań prawnych, które mogłyby stanowić przeszkodę dla likwidacji Funduszu w związku z faktem, że na jego rzecz Bank Gospodarstwa Krajowego wyemitował obligacje, to jednak należy mieć na uwadze konsekwencje takiego rozwiązania dla stanu finansów publicznych.

Po trzecie, w zakresie przepisów przejściowych i dostosowujących zamieszczonych w rozdziale 2 projektu Wnioskodawcy przewidzieli m.in., że funkcję likwidatora Funduszu ma pełnić minister właściwy do spraw finansów publicznych (art. 7 projektu), który „zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą zasady dokonywania wypłat ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w trakcie jego likwidacji” (art. 8 projektu). Obydwa te artykuły mają wejść w życie w dniu 1 października 2025 r., natomiast w pozostałym zakresie ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2026 r. (art. 11 projektu). O ile ten pierwszy termin wydaje się odpowiedni i dostosowany do przedmiotu regulacji zawartych w art. 7 i 8 projektu, o tyle można mieć wątpliwości, czy termin wejścia w życie ustawy w pozostałym zakresie, wyznaczony na dzień 1 stycznia 2026 r., nie jest zbyt krótki, biorąc pod uwagę szeroki zakres obowiązków i czynności, które musiałby podjąć minister właściwy do spraw finansów publicznych od momentu powierzenia mu funkcji likwidatora do końca 2025 r.

W kwestii wpływu projektu na akty podustawowe należy wskazać, że taki wpływ będzie miał miejsce z uwagi na istniejące upoważnienia ustawowe, zamieszczone w uchylanych przepisach ustawy z dnia 31 marca 2020 r., do uregulowania określonych kwestii w drodze rozporządzeń, które zostały już wydane. Wnioskodawcy nie odnieśli się jednak w projekcie do tej kwestii, co stanowi istotną lukę legislacyjną. Na przykład, na podstawie art. 65 ust. 29 ustawy z dnia 31 marca

¹³ Dz. U. z 2025 r. poz. 561.

2020 r. zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca¹⁴.

W zakresie proponowanych rozwiązań prawnych projektowana ustawa nie budzi zastrzeżeń w kwestii zgodności z Konstytucją¹⁵.

Konsultacje społeczne dotyczące omawianego projektu wskazują, że ta inicjatywa ustawodawcza cieszy się poparciem społecznym¹⁶.

Opiniowany projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej¹⁷. Projekt ten był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu¹⁸.

2.

Projekt nie budzi wątpliwości z punktu widzenia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC) ani protokołów dodatkowych do EKPC.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

Projekt ustawy będzie oddziaływał na:

- całe społeczeństwo,
- Radę Ministrów, w szczególności Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów,
- Bank Gospodarstwa Krajowego.

W uzasadnieniu Wnioskodawcy wskazują na pozytywne skutki społeczne proponowanej ustawy. Likwidacja Funduszu ma wpłynąć pozytywnie na uporządkowanie finansów publicznych, zapewnienie większej przejrzystości wydatków i zarządzania długiem publicznym, a jak podkreślają Wnioskodawcy, przejrzystość w tym zakresie jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawa. Likwidacja Funduszu miałaby się również przyczynić do zwiększenia gospodarności, celowości i rzetelności działań władz publicznych w Polsce, co przełożyłoby się na wzrost zaufania społecznego do tej grupy. Wnioskodawcy przypominają ponadto, że postulat likwidacji Funduszu Covidowego był podnoszony przez ugrupowania obecnej większości parlamentarnej w kampanii wyborczej do parlamentu w 2023 r., więc jego realizacja może być postrzegana jako element

¹⁴ Dz. U. poz. 1729.

¹⁵ Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.

¹⁶ Zob. np. ID ankiety: 40253, 39332, 38609, 38659, 36902, 40333.

¹⁷ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o likwidacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Grzegorz Płaczek)*, opinia BEOS z 15 VII 2025 r., BEOS-WPEiM-1317/25.

¹⁸ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o likwidacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Grzegorz Płaczek) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 15 VII 2025 r., BEOS-WPEiM-1318/25.

spełniania zapowiedzi wyborczych, co samo w sobie pozytywnie oddziałuje na stosunki społeczne i podnosi zaufanie do władzy.

Przedłożony projekt był przedmiotem konsultacji społecznych, które nie cieszyły się jednak nadmierną popularnością (63 ankiety). Respondenci ogólnie popierali ideę likwidacji Funduszu Covidowego, stwierdzając m.in. że „[i]feli wszystkie formy wspierania odbiorców Funduszu przejmie Minister Finansów i nikt na tym nie ucierpi – takowy fundusz należy zlikwidować, co będzie czynnością zwiększającą transparentność i przejrzystość w finansach publicznych”¹⁹. Wskazywali także, że likwidacja Funduszu powinna „już dawno nastąpić”, a jego istnienie nie przynosi korzyści społeczeństwu (praktycznie wszystkie głosy wyrażały poparcie dla likwidacji Funduszu).

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, który obowiązywał od 16 maja 2022 r., został zniesiony 1 lipca 2023 r. Wcześniej, od 20 marca 2020 r., obowiązywał stan epidemii. Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego nastąpiło w związku ze znaczącym spadkiem liczby zakażeń, hospitalizacji i zgonów spowodowanych SARS-CoV-2. W związku ze wskazanym stanem faktycznym brak jest podstaw społecznych do utrzymywania rozwiązań nadzwyczajnych, które były powodem utworzenia Funduszu.

Na tę kwestię zwróciła również uwagę NIK, podkreślając w informacji o wynikach kontroli Funduszu²⁰, że dalsze trwanie tego podmiotu w okresie, który już nie wymaga podejmowania nadzwyczajnych działań ze względu na sytuację społeczną (brak zagrożenia zdrowia i życia na skalę masową), przynosi więcej złego niż dobrego dla społeczeństwa. Choć większość negatywnych zjawisk należy klasyfikować w obszarze finansów publicznych, to jednak skutki społeczne, szczególnie w dłuższej perspektywie czasowej będą także istotne. Zasady tworzenia i działania Funduszu zakładają bowiem oderwanie mechanizmów tworzenia przychodów i wydatków od reguł określonych w ustawie o finansach publicznych, co stwarza złudne społeczne przekonanie, że można dowolnie kreować instrumenty dłużne bez konsekwencji społeczno-gospodarczych. Z drugiej zaś strony, podmioty uprawnione (Prezes Rady Ministrów, Minister Finansów, inni ministrowie) mogą w sposób odmienny (mniej transparentny) dokonywać wydatków z tego Funduszu. Obsługa wzrostu zadłużenia jest przesuwana w czasie, z terminami spłaty tak odległymi, że w społecznym postrzeganiu nie jest to odbierane jako zagrożenie dla funkcjonowania państwa. Ponadto, znajomość sytuacji kryzysu zadłużeniowego Polski przełomu lat 80. i 90. XX wieku w społeczeństwie maleje, tak jak i pamięć o skutkach społeczno-gospodarczych nim wywołanych.

Podtrzymując generalnie pozytywną ocenę skutków społecznych tego projektu, należy jednak wskazać, że sposób przejęcia zadań realizowanych ze środków Funduszu przez poszczególne ministerstwa i finansowania ich z właściwych części budżetu państwa budzi poważne zastrzeżenia. Przyjmując zaproponowaną sekwencję wejścia w życie przepisów ustawy (w większości o 1 stycznia 2026 r.) należy wskazać, że przejęcie zadań o których mowa w art. 5

¹⁹ ID ankiety: 38468.

²⁰ *Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2023 r., s. 7.

projektu nie będzie miało swojego zabezpieczenia w ustawie budżetowej na 2026 r., co w przypadku planowania przez Radę Ministrów finansowania zadań mających istotne znaczenie społeczne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2026 r. spowoduje realny brak zabezpieczenia środków finansowych.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Deklarowany w projekcie wpływ gospodarczy²¹, polegający na wzroście przejrzystości finansów publicznych, a tym samym zwiększeniu wiarygodności państwa, należy ocenić w świetle teorii wiarygodności fiskalnej oraz percepcji inwestorów i przedsiębiorców²². To założenie opiera się na klasycznym rozumieniu przejrzystości finansów publicznych jako czynnika wzmacniającego zaufanie inwestorów zagranicznych, rynków finansowych (ocena ryzyka kredytowego państwa), oraz obywateli (im większe zaufanie tym większa legitymizacja działań publicznych). Z badań ekonomicznych i behawioralnych wynika, że przejrzystość finansów publicznych jest jednym z istotnych, lecz nie jedynym czynnikiem budującym wiarygodność państwa. Równie ważna jest spójność, przewidywalność, praworządność, łatwość funkcjonowania oraz efektywność polityki fiskalnej i gospodarczej, jak i inne bardziej złożone czynniki²³.

Należy jednak podkreślić, że w percepcji przedsiębiorców inne czynniki mają obecnie większe znaczenie dla warunków prowadzenia działalności gospodarczej niż istnienie funduszy pozabudżetowych takich jak Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z badaniami Polskiego Instytutu Ekonomicznego, największe bariery dla polskich przedsiębiorców to rosnące koszty zatrudnienia pracowników, wysokie podatki i inne obciążenia finansowe, uciążliwość kontroli urzędów (Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Skarbowych), niepewność sytuacji gospodarczej, konkurencja ze strony innych przedsiębiorstw krajowych, czy trudności w pozyskaniu nowych pracowników²⁴.

Wyniki kolejnego badania pokazują, że nawet firmy już aktywnie inwestujące napotykają szereg istotnych barier, które mogą ograniczać skalę lub tempo realizowanych przedsięwzięć. Najczęściej wskazywanymi przeszkodami dla przedsiębiorstw inwestujących są: wysokie koszty realizacji inwestycji (64%),

²¹ Analiza skutków gospodarczych została przeprowadzona przy założeniu, że sposób wydatkowania środków i cele, na które środki te były przeznaczone nie ulegną zmianie po likwidacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a zmiana będzie dotyczyć wyłącznie sposobu księgowania środków w sferze finansów publicznych. W chwili przygotowania analizy brak jest informacji, czy i w jaki sposób aktualna struktura i celowość wydatków zostaną zmienione. Dlatego ocena skutków ogranicza się do konsekwencji wynikających wyłącznie z zmiany formalno-instytucjonalnej.

²² G. Kopits, J. Craig, *Transparency in Government Operations*, IMF Occasional Paper No. 158, 1998; F. Hameed, *Fiscal Transparency and Economic Outcomes*, IMF Working Paper WP/05/225, 2005; J.E. Alt, D.D. Lassen, *Fiscal Transparency, Political Parties, and Debt in OECD Countries*, "European Economic Review" 2006, tom 50 (6); J. Wehner, P. de Renzi, *Citizens, Legislators, and Executive Disclosure: The Political Determinants of Fiscal Transparency*, "World Development" 2013, tom 41.

²³ Indeks Wiarygodności Ekonomicznej Polski. Edycja II, https://gazeta.sgh.waw.pl/sites/gazeta.sgh.waw.pl/files/zalaczniki-2023/indeks%20wiarygodnosci_2023_web_ns.pdf [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 12 IX 2025 r.].

²⁴ <https://www.prawo.pl/kadry/najwieksze-bariery-dla-przedsiębiorstw-w-polsce-pie.498114.html>.

niepewność sytuacji gospodarczej (57%) oraz niejasne i niestabilne przepisy prawne i podatkowe (52%). Mimo że te przedsiębiorstwa zdecydowały się na inwestycje, skala odczuwanych trudności świadczy o funkcjonowaniu w wymagającym otoczeniu. Aż 36% z nich dostrzega wysokie ryzyko związane z inwestowaniem i deklaruje brak wystarczającego kapitału własnego, co może oznaczać korzystanie z finansowania obcego lub inwestycje podejmowane z konieczności. Co trzecia firma zwraca uwagę na niewystarczające wsparcie państwa i samorządów, a 35% zgłasza problemy z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kompetencjach. Pozostałe bariery, takie jak długotrwałe procedury administracyjne (27%) czy trudności w dostępie do finansowania (22%), również nie są marginalne²⁵. Podobne wnioski płyną z analiz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Według przedsiębiorców z sektora mikro- i małych przedsiębiorstw największe przeszkody prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce to wysokie koszty pracy (59% dla ogółu mikro- i małych przedsiębiorstw, aż 65% dla samych mikroprzedsiębiorstw), niestabilność prawa (46% dla ogółu) i wysokie podatki (46% dla ogółu i 56% dla mikroprzedsiębiorstw)²⁶.

Zestawienie wyników różnych badań jasno wskazuje, że głównymi barierami dla przedsiębiorczości i inwestowania w Polsce pozostają czynniki systemowe i kosztowe, takie jak nieprzewidywalność otoczenia regulacyjnego, wysokie koszty pracy, podatki oraz ograniczony dostęp do zasobów – które w ocenie samych przedsiębiorców mają znacznie większy wpływ na ich działalność niż doraźne mechanizmy wsparcia – a niekoniecznie istnienie pozabudżetowych funduszy takich jak Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Warto również zwrócić uwagę, że sama formalna przejrzystość finansów publicznych nie gwarantuje automatycznie poprawy jakości zarządzania finansami państwa ani zwiększenia ich czytelności dla inwestorów, przedsiębiorców czy obywateli.

W literaturze naukowej wskazuje się na zjawisko paradoksu przejrzystości (ang. *transparency paradox*), które polega na tym, że zwiększenie udostępnianych informacji nie zawsze przekłada się na większą przejrzystość w praktyce. Nadmiar danych, ich techniczna złożoność lub brak odpowiedniej prezentacji mogą sprawiać, że dostęp do informacji nie przekłada się na ich realną użyteczność ani dla obywateli, ani dla inwestorów, ani dla instytucji kontrolnych. W literaturze podkreśla się, że formalna dostępność danych fiskalnych nie musi oznaczać, że finanse publiczne są rzeczywiście przejrzyste dla odbiorców, jeśli dane są nieczytelne, zbyt rozproszone lub trudne do interpretacji²⁷. A jeśli nie są przejrzyste mimo dostępności i publicznej kontroli, to ich wpływ na realną sferę gospodarki jest ograniczony.

W świetle powyższych uwag należy podkreślić, że likwidacja Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, choć może mieć znaczenie dla uporządkowania struktury finansów publicznych, będzie miała wtórne znaczenie dla warunków prowadzenia działalności gospodarczej, rynku pracy czy poziomu innowacyjności

²⁵ U. Kłosiewicz-Górecka, I. Rozbicka, A. Szymańska, A. Wincewicz-Price, K. Zybertowicz, *Aktywność inwestycyjna polskich firm – skala i bariery*, Warszawa.2005.

²⁶ https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2024/03/MP_Busometr_Bariery_2024.pdf.

²⁷ D. Heald, *Varieties of Transparency*, w: C. Hood, D. Heald (red.), *Transparency: The Key to Better Governance?*, Oxford University Press, Oxford 2006; N. Gennaioli, A. Shleifer, *What Comes to Mind*, "Quarterly Journal of Economics" 2010, tom 125 (4), s. 1399-1433.

oraz ogólnej wiarygodności gospodarczej państwa. Wobec skali i charakteru innych barier, z jakimi mierzą się przedsiębiorcy w Polsce, sama zmiana sposobu księgowania i formalnego przypisania wydatków pozostaje działaniem o ograniczonym znaczeniu, niewystarczającym do odczuwalnej poprawy warunków ekonomicznych czy wzrostu zaufania inwestorów i obywateli.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Projekt może wywoływać skutki finansowe dla budżetu państwa. W ramach ustawy tworzącej Fundusz wskazano szeroki zakres zadań finansowanych z wyznaczonych źródeł. Zgodnie z planem finansowym Funduszu na 2025 r. (zmiana Planu nr 3 z kwietnia 2025 r.²⁸) planowane przepływy finansowe w ciągu bieżącego roku mają objąć łączne wpływy w wysokości 50,3 mld zł oraz wydatki planowane na poziomie 67,5 mld zł, których strukturę prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Plan przepływów finansowych Funduszu w 2025 roku (w zł)

Wpływy, w tym:	Kwota	Wydatki, w tym:	Kwota
wpłaty z budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich	30 634 289 000	wydatki na zadania realizowane	31 213 574 587
wpływy z emisji obligacji	18 145 110 000	obsługa obligacji	36 295 189 000
odsetki od środków Funduszu	628 100 000	wydatki z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego za obsługę Funduszu	6 600 000
zasilenie z Turystycznego Funduszu Zwrotów z tytułu zwrotów środków dokonanych przez organizatorów turystyki	34 304 000		
zwroty środków dotyczące lat ubiegłych (przekazane do 8 kwietnia 2025 r.)	874 566 333		
SUMA*	50 358 551 488	SUMA*	67 515 363 587

*SUMA nie obejmuje planowanego stanu środków na początek roku w wysokości 17 722 471 143 zł oraz planowanego stanu środków na koniec roku w kwocie 565 659 044 zł.

Źródło: opracowane na podstawie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Zmiana nr 3 Planu finansowego na 2025 r., BGK, Warszawa, kwiecień 2025.

Należy zwrócić uwagę, iż według powyższego planu na 2025 r., środki z budżetu państwa mają objąć około 61% ogółu planowanych wpływów Funduszu

²⁸ W analizie został uwzględniony plan finansów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 r. wg projektu zmiany nr 3 (plan obowiązujący od 11 IV 2025 r.). Od 30 lipca 2025 r. obowiązuje plan finansowy wg zmiany nr 4 jednak Wnioskodawcy przedstawili uzupełnienie uzasadnienia 29 lipca br. stąd należy uznać, że w jego treści odnoszą się do zmiany nr. 3 planu Funduszu. Można zauważyć, że zmiany wprowadzone zmianą nr 4 nie wpływają zasadniczo na generalne wnioski wynikające z prowadzonej analizy.

(bez stanu środków na początek roku), z kolei emisja obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa – około 36%²⁹. Przedstawiona powyżej struktura wpływów Funduszu ma istotne znaczenie z punktu widzenia rozpatrywanego projektu, gdyż wskazuje na zakres finansowania wydatków na dotychczasowe zadania realizowane przez: KRUS, ministra właściwego ds. aktywów państwowych, ministra właściwego ds. energii, ministra właściwego ds. finansów publicznych oraz ministra właściwego ds. gospodarki surowcami energetycznymi.

Zakładając zatem, iż od 2026 r. budżet państwa przejmie w całości finansowanie zadań realizowanych ze środków Funduszu, w tym zadań bieżących realizowanych przez wyżej wskazane podmioty oraz obsługę portfela obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa, skala ewentualnego dodatkowego finansowania może wynieść około 18 mld zł. Likwidacja Funduszu spowoduje bowiem, iż nie będzie podstawy prawnej do emisji obligacji przez BGK na rzecz Funduszu.

Wnioskodawca w uzasadnieniu wskazał wprowadzić na podobną skalę skutków finansowych dla budżetu państwa (tj. ok. 20 mld zł), jednak uwzględnił fakt dalszej emisji obligacji przez BGK oraz nie wziął pod uwagę środków z roku poprzedniego (w 2024 r. było to ok. 17,7 mld zł), które zasilały wpływy Funduszu w 2025 r. jako środki na początek roku.

Likwidacja Funduszu może wywołać także dodatkowe skutki finansowe w zakresie obsługi zobowiązań Funduszu, w tym w szczególności z tytułu emisji obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa (dalej też jako Gwarant). Na podstawie bowiem art. 67 ust. 3, 4 i 10 ustawy z dnia 31 marca 2020 r., w związku z art. 39q ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany „emitentem”, emituje obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zob. pkt V opinii). Uwzględniając powyższe przepisy, gwarancja Skarbu Państwa została udzielona każdorazowo do wysokości 100% pozostających do wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych obligacji wraz ze 100% należnych odsetek. Ponadto zgodnie z oświadczeniem składanym przy każdej emisji³⁰, Gwarant nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantuje każdemu obligatariuszowi należyta i terminową zapłatę kwoty głównej oraz odsetek w odniesieniu do każdej obligacji gwarantowanej w terminie ich wymagalności oraz w walucie określonej w warunkach emisji. Obowiązki Gwaranta są uważane za zaciągnięte w charakterze głównego podmiotu zobowiązanego, a nie tylko poręczyciela.

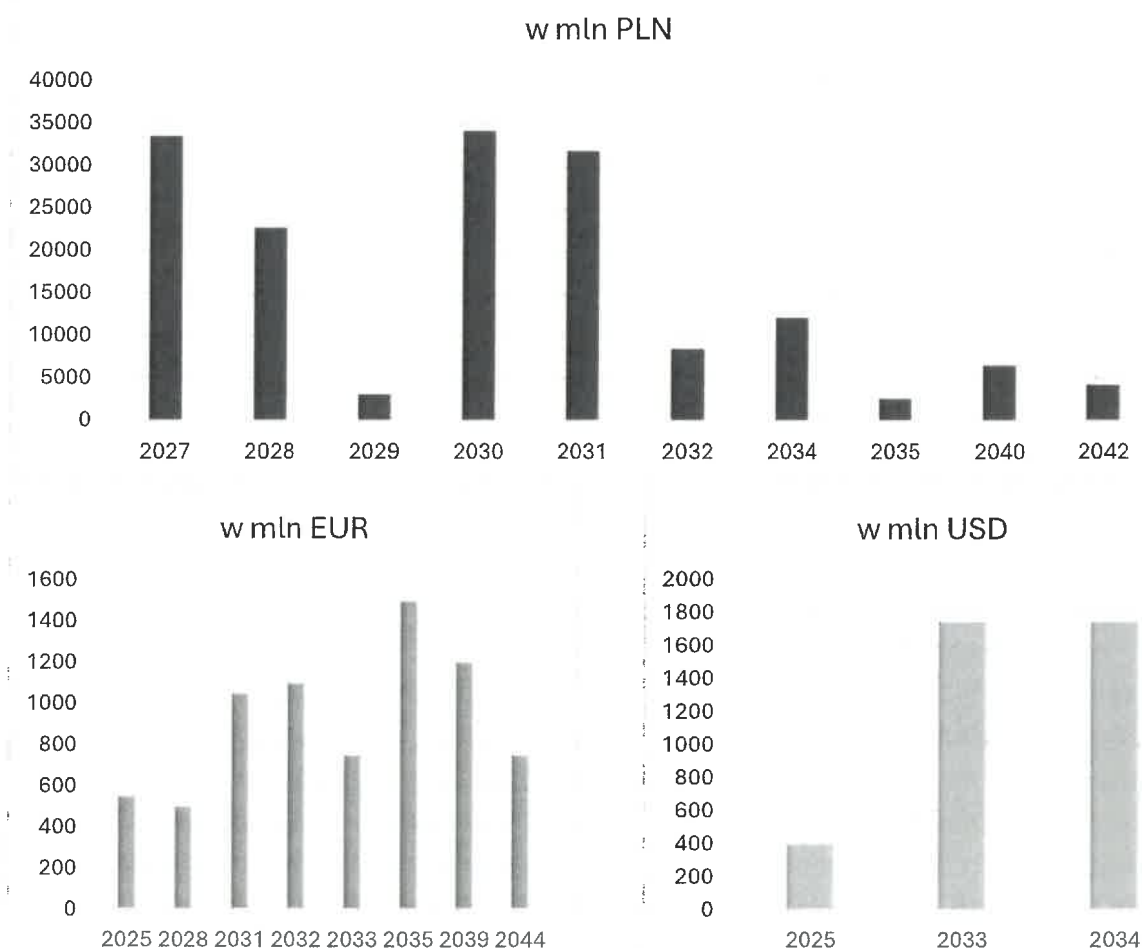
W związku z powyższym można oczekiwać, iż w przypadku likwidacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wszystkie zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji przez BGK na rzecz Funduszu mogą zostać przejęte i spłacone przez Skarb Państwa (jako Gwaranta). Oznacza to, że portfel obligacji Funduszu może wejść w skład zobowiązań Skarbu Państwa, a tym samym sektora finansów publicznych.

²⁹ Przedstawiona struktura odbiega zatem zasadniczo od pierwotnie planowanej na 2025 r., w ramach której wpływy z emisji obligacji miały wynieść prawie 100% całości finansowania Funduszu.

³⁰ Wszystkie oświadczenia znajdują się na stronie: <https://www.bgk.pl/dla-klienta/relacje-inwestorskie/emisje-obligacji-bgk/obligacje-na-rzecz-funduszu-przeciwdzialania-covid-19/>.

Zgodnie z planem finansowym Funduszu, na koniec 2025 r. łączne zobowiązania z tytułu emisji obligacji planowane są na poziomie 202,6 mld zł, w tym tegoroczne emisje mają wynieść 18,1 mld zł. W 2025 r. obsługa portfela obligacyjnego planowana jest na poziomie 36,3 mld zł. Na zobowiązania Funduszu z tytułu emisji papierów wartościowych przez BGK składają się obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa wyemitowane zarówno w PLN, EUR oraz USD, ze średnimi i długimi terminami wykupu – obecnie maksymalnie do 2044 r. (wykresy 1-3 prezentują rozkład wykupu kapitału w podziale na walutę emisji).

Wykresy 1-3. Rozkład terminów wykupu obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa emitowanych przez BGK w ramach Funduszu wg waluty



Źródło: opracowane na podstawie danych publikowanych przez BGK, <https://www.bgk.pl/dla-klienta/relacje-inwestorskie/emisje-obligacji-bgk/obligacje-na-rzecz-funduszu-przeciwdzialania-covid-19/>.

Ponadto należy zaznaczyć, iż dotychczasowy wykup obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa odbywał się w wyniku procesu refinansowania, czyli emisji nowych obligacji w celu spłaty serii z terminem wykupu w danym roku. Ze struktury rozpatrywanego planu Funduszu na 2025 r. wynika, iż część obsługi długu w bieżącym roku ma być pokryta dodatkowo z innych źródeł aniżeli emisja obligacji.

Oznacza to, iż powoli zaczęto odchodzić od refinansowania całej rocznej kwoty spłaty obligacji planowanej do wykupu.

W przypadku konieczności przejęcia zobowiązań obligacyjnych Funduszu jako długu Skarbu Państwa, nastąpić może jednorazowy wzrost państwowego długu publicznego w 2026 r., a w dalszej kolejności jego zwiększanie ze względu na kontynuowany proces refinansowania emisją tym razem już obligacji skarbowych (a nie obligacji gwarantowanych). Uwzględniając obecnie wysoki poziom zadłużenia publicznego (państwowy dług publiczny – PDP w 2026 r. planowany jest powyżej 2 bln zł³¹), powyższy mechanizm może wpłynąć na ryzyko niewypełnienia reguł ustawowych i konstytucyjnych dotyczących długu publicznego. Ze względu na to, iż zgodnie z metodologią unijną dług instytucji rządowych i samorządowych uwzględnia już przedmiotowe zobowiązania Funduszu, poziom zadłużenia według wartości nominalnej w zakresie wypełniania kryterium konwergencji długu nie powinien ulec zmianie.

Dodatkowo należy wskazać, iż przejęcie zobowiązań obligacyjnych Funduszu przez Skarb Państwa oraz dalszy proces ich refinansowania w kolejnych latach (do terminu wykupu ostatnich serii obligacji gwarantowanych) wpłynie również na zwiększenie wydatków budżetu z tytułu kosztów obsługi, na ryzyko portfela zadłużenia (w tym ryzyko refinansowania) oraz może również powiększyć poziom zobowiązań warunkowych, czyli pozycji pozabilansowych (promesy wydawane w ramach programów rządowych finansowanych z Funduszu), których obecna kwota wynosi w planie Funduszu około 26 mld zł.

Reasumując, należy zgodzić się z Wnioskodawcami, iż likwidacja Funduszu może wpłynąć pozytywnie na ocenę poziomu przejrzystości finansów publicznych i zarządzania długiem publicznym. Jednocześnie możliwe są jednak negatywne skutki finansowe w postaci wzrostu wydatków budżetowych i zadłużenia Skarbu Państwa oraz jego długoterminowych konsekwencji dla budżetu państwa. Warto też wskazać, iż likwidacja przedmiotowego Funduszu nie zrealizuje w pełni założonego celu poprawy transparentności, gdyż zastosowany mechanizm pozabudżetowej emisji przez BGK gwarantowanych przez Skarb Państwa obligacji nadal jest realizowany w ramach m.in. Krajowego Funduszu Drogowego oraz innych funduszy celowych utworzonych w BGK.

W trakcie konsultacji społecznych uczestnicy nie zgłaszali uwag odnoszących się *stricto* do zagadnienia skutków finansowych.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

³¹ Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych na lata 2025-2028, Ministerstwo Finansów, Warszawa, wrzesień 2024, s. 42

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Konsekwencją wejścia w życie projektu będzie czasowy wzrost obciążeń administracyjnych związany z koniecznością przeprowadzenia likwidacji tego funduszu.

Analizowana regulacja pozostaje neutralna pod względem obciążeń administracyjnych dla sfery gospodarki.

Likwidacja Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pociągnie za sobą konieczność dokonania zmian regulacyjnych w zakresie zadań dotychczas wykonywanych w ramach Funduszu oraz przejęcie ich wykonania przez odpowiednie jednostki sektora finansów publicznych, głównie administracji rządowej. Z punktu widzenia finansowego wejście w życie przedmiotowej ustawy obniży wydatki dla BGK z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego za obsługę Funduszu oraz emisję obligacji gwarantowanych na rzecz Funduszu. Szacowane kwoty planowane w 2025 r. w powyższym zakresie wynoszą 24,2 mln zł.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Wejście w życie projektu będzie miało pozytywne skutki prawne polegające na usunięciu stanu normatywnego naruszającego wymogi wynikające z doktrynalnie rozumianych zasad zupełności i jedności budżetu. Szczegółowe rozwiązania prawne zawarte w opiniowanym projekcie budzą jednak pewne zastrzeżenia. Dotyczą one:

- braku wyczerpującego wyszczególnienia w projekcie wszystkich przepisów, które należy zmienić bądź uchylić na skutek likwidacji Funduszu,
- ustalenia, jak się wydaje, zbyt krótkiego *vacatio legis* dla wejścia w życie zasadniczej części projektowanej ustawy, która zgodnie z art. 11 projektu ma obowiązywać już od dnia 1 stycznia 2026 r., za wyjątkiem art. 7 i 8 projektu wchodzących w życie z dniem 1 października 2025 r.,
- nieobjęcia zakresem regulacji projektu istotnej kwestii, jaką jest wpływ proponowanych rozwiązań na obowiązujące akty podstawowe wydane na podstawie uchylanych przez projekt przepisów ustawy dnia 31 marca 2020 r.

Projektowane rozwiązania nie budzą wątpliwości z punktu widzenia zgodności z EKPC.

2. Skutki społeczne: Projekt przyniesie pozytywne skutki społeczne – zwiększy transparentność i przyczyni się do wzrostu zaufania do rządzących w zakresie wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i gospodarny. Pozwoli także na przywrócenie realnej kontroli parlamentu nad wydatkowaniem tychże środków.

3. Skutki gospodarcze: Z perspektywy skutków gospodarczych znaczenie analizowanej regulacji należy ocenić jako ograniczone. Potencjalne korzyści z likwidacji Funduszu będą miały charakter pośredni i nie przełożą się w istotny sposób na funkcjonowanie polskiej gospodarki.

4. Skutki finansowe: Projekt może przyczynić się do poprawy przejrzystości finansów publicznych oraz zarządzania długiem publicznym. Jednakże likwidacja Funduszu będzie wymagała przejęcia finansowania realizacji zadań ze środków budżetu państwa oraz może oznaczać konieczność przejęcia zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa, w tym w szczególności z tytułu obligacji gwarantowanych, które emitowane były od 2021 r. przez BGK na rzecz Funduszu. Proces ten może wpłynąć na wzrost państwowego długu publicznego, kosztów jego obsługi oraz ryzyka portfela długu Skarbu Państwa.

Autorzy:

Wojciech Miller, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Daniela Kupis, specjalistka w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV)

dr Paweł Marek Woroniecki, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, X, XI.1.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

Grzegorz Ciura, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Radosław Zyzik, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/